

1500196-03.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

EDUARDO DE OLIVEIRA MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

Fls. 135/136: Acolho a manifestação do Ministério Público, tendo em vista a informação que o réu veio a óbito, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDUARDO DE OLIVEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003140-12.2006.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-03.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

EDUARDO DE OLIVEIRA MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

Fls. 135/136: Acolho a manifestação do Ministério Público, tendo em vista a informação que o réu veio a óbito, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDUARDO DE OLIVEIRA MATOS, com fundamento nos artigos 107, I do Código Penal.

Diante do ocorrido, determino o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 11 de maio de 2022, às 14h00min. Retire-se o feito da pauta de audiências do Juízo (fls. 116/118).

1. Comunique-se à Guarda Civil Municipal, acerca do cancelamento da audiência supra indicada, tornando sem efeito as requisições das testemunhas Gcm Antônio Alessandro Frois e GCM Regis Conceição.

2. Arbitro os honorários advocatícios dos Procuradores nomeados, no teto do Convênio. Expeça-se certidão de honorários. Sem prejuízo, caberá ao advogado

interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

3. Comunique-se à Delegacia de Polícia de Salto/SP, para que proceda a incineração integral das substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos, nos termos do artigo 72, da Lei Federal nº 11.343/2006. Instrua-se com cópia do necessário.

4. Diante da inexistência de determinação de perdimento dos valores e do aparelho celular, em favor da união (art. 63, §1º da Lei 11.343/2006), proceda-se a devolução dos bens em favor da família do réu, conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 136.

Intime-se a defensora do réu, para que indique nos autos um familiar do falecido réu, apto ao levantamento do numerário e retirada do aparelho celular perante a Delegacia de Polícia.

Com a manifestação da defesa, oficie-se a Autoridade Policial local, autorizando a entrega do aparelho celular apreendido nos autos. Instrua-se com cópia do necessário.

Em virtude do Comunicado Conjunto nº 1514/2019 (Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça), desde 30.09.2019 todos os levantamentos de valores, cujos depósitos tenham ocorrido a partir de 01.03.2017, ocorrerão apenas pelo sistema de Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE), através do Portal de Custas.

Para tanto, caberá a defensora baixar, preencher e juntar aos autos o "Formulário de MLE", disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:

<http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>.

Com a apresentação do formulário devidamente preenchido, expeça-se o Mandado de Levantamento Eletrônico acima deferido, observando-se os dados do familiar indicado pela defensora.

Após, expeça(m)-se mandado(s) de levantamento eletrônico. Intimando-se para oportuna retirada, devendo comparecer junto ao Banco do Brasil – Agência Fórum de Salto, para levantamento do numerário.

Cumpridas todas as determinações acima listadas, procedam-se as comunicações de praxe junto ao IIRGD/SP e TRE/SP e arquivem-se estes autos, com as anotações necessárias.

Servirá a presente decisão, por cópia digitada em 02 vias, como MANDADO e OFÍCIO, nos termos do Comunicado nº 174/2009 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.R.I.C.

Salto, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA